

유가증권시장 상장규정 일부개정규정

1. 개정이유

- 「상장폐지 제도 개선방안」('25.1.21, 관계기관 합동) 관련 조치로서, 저성과기업의 적시·적절한 퇴출 및 투자자보호 등을 위해 상장폐지 관련 재무 및 비재무 요건 강화, 분할재상장시 존속법인 심사 강화 등 퇴출제도를 개선하고자 함

2. 주요내용

- 상장폐지 관련 시가총액 및 매출액 기준 강화(제47조제1항제7호 및 제9호, 제48조제1항제9호 및 제2항제2호)

○ 시가총액: (현행) 50억원 미달 → (개선) 500억원 미달

○ 매출액: (현행) 50억원 미달 → (개선) 300억원 미달*

* 주요경영사항 공시 및 매매거래정지 관련 매출액 기준도 동일하게 상향
(공시규정 타규정 개정)

- 다만, 최근 사업연도 시가총액이 1,000억원 이상인 경우 적용 제외

※ 다만, 목표치까지 3단계·3년에 걸쳐 단계적으로 조정하되 매출액은 시가총액 보다 조정에 많은 시간이 소요됨을 고려하여 1년씩 지연 시행

< 연도별 시가총액 및 매출액 기준 >

구분		시가총액	매출액
현행		50억원	50억원
개선	'26.1.1.~	200억원	
	'27.1.1.~	300억원	100억원
	'28.1.1.~	500억원	200억원
	'29.1.1.~		300억원

□ 상장폐지 관련 감사인 의견 미달 기준 강화(제48조제1항제2호의2, 제51조제5항 및 제6항)

○ 감사인 의견 미달 사유 발생 이후 다음 사업연도 감사인 의견 미달(사업보고서 미제출 포함)시 즉시 상장폐지

○ 예외적으로, 회생·워크아웃 기업으로서 국민경제에 중대한 영향이 있다고 판단하는 경우 제한적으로 상장폐지 유예(1년) 허용*

* ① 회생·워크아웃 계획 최종 승인

② 계속기업 가정 불확실에 따른 감사의견 미달일 것

(회계부정, 감사증거확보 어려움 등 제외)

③ 회생·워크아웃 종료 후 감사의견 변경이 가능하다는 감사인 의견서 제출

□ 분할재상장시 신설법인 및 존속법인 심사 강화(제42조제2항제3호, 제48조제2항제5호의2)

○ (신설법인) 분할신설법인 재상장 심사 관련 매출액 기준 강화*

* 분할 직후 실적 악화 등으로 상장폐지 관련 매출액(300억원) 기준에 미달하는 것을 방지할 필요

- 매 출 액: (현행) 300억원 이상 → (개선) 500억원 이상

○ (존속법인) 분할존속법인의 최소요건* 미충족을 실질심사 사유로 추가**

* 분할신설법인과 동일한 외형요건 충족 필요(자기자본 100억원, 매출액 500억원,
법인세차감전계속사업이익 25억원)

** 단, 지주회사 전환시 존속법인(지주회사)에 대해서는 실질심사 제외

☐ 인용 법령 개정 등에 따른 조문정비(제2조, 제129조, 제155조 등)

3. 참고사항

☐ 심사등 : 리스크관리부 심사완료 (심사연번호 : 제25-82호)

시장감시본부 협의완료 (감시제도-00136)

☐ 기타 : 신·구조문대비표

유가증권시장 상장규정 일부개정규정

유가증권시장 상장규정 일부를 다음과 같이 개정한다.

제2조제1항제20호가목 중 “제2조제1호의2”를 “제2조제7호”로 하고, 같은 항 제22호가목 중 “제2조제1호의3”을 “제2조제8호”로 한다.

제42조제2항제3호가목 중 “300억원”을 “500억원”으로 한다.

제47조제1항제7호를 다음과 같이 하고, 같은 항 제9호 중 “50억원”을 “500억원”으로, “30일”을 “30일(일수를 산정하는 경우에는 해당 보통주권의 매매거래일을 기준으로 한다)”로 한다.

7. 매출액 미달: 최근 사업연도 말 현재 매출액(지주회사의 경우에는 연결재무제표상 매출액을 기준으로 한다)이 300억원 미만인 경우. 다만, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이 호를 적용하지 않는다.

가. 최근 사업연도의 보통주권 평균 상장시가총액이 1,000억원 이상인 경우

나. 제29조제1항제4호라목 또는 마목의 경영성과 요건을 충족하여 신규상장한 법인으로서 상장일이 속하는 사업연도의 다음 사업연도부터 연속하는 5개 사업연도의 경우

제48조제1항에 제2호의2를 다음과 같이 신설하고, 같은 항 제3호 전단

중 “최근”을 “자본잠식: 최근”으로 하며, 같은 항 제9호 각 목 외의 부분 중 “90일”을 “90일(일수를 산정하는 경우에는 해당 보통주권의 매매거래일을 기준으로 한다. 이하 이 조에서 같다)”로 하고, 같은 호 가 목 및 나 목 중 “50억원”을 각각 “500억원”으로 하며, 같은 조 제2항제2호 전단 중 “매출액”을 “매출액(지주회사의 경우에는 연결재무제표상 매출액을 기준으로 한다)”으로, “50억원”을 “300억원”으로 하고, 같은 호 후단을 삭제하며, 같은 호에 단서를 다음과 같이 신설하고, 같은 항에 제5호의2를 다음과 같이 신설한다.

2의2. 2년 연속 감사인 의견 미달 등: 제2호에 따른 감사인 의견 미달을 해소하지 못한 상태에서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우

가. 최근 사업연도의 개별재무제표 또는 연결재무제표에 대한 감사의견이 부적정, 의견거절 또는 감사범위 제한에 따른 한정인 경우

나. 최근 사업연도 사업보고서를 그 법정 제출기한부터 10일 이내에 제출하지 않은 경우

다만, 최근 사업연도의 보통주권 평균 상장시가총액이 1,000억원 이상인 경우에는 예외로 한다.

5의2. 「상법」 제530조의2에 따른 분할 또는 분할합병 이후 존속하는 법인의 해당 분할 또는 분할합병의 주요사항보고서 제출일 현재 존속할 예정인 영업부문이 다음 각 목의 어느 하나라도 충

족하지 못하는 경우. 다만, 지주회사 전환을 위한 분할 등 거래소가 필요하다고 인정하는 경우에는 예외로 한다.

가. 제42조제2항제2호가목의 자기자본 요건을 충족할 것

나. 제42조제2항제3호가목의 매출액 요건을 충족할 것

다. 제42조제2항제3호나목의 수익성 요건을 충족할 것

라. 가목부터 다목까지에 따른 재무내용 등에 대한 감사인의 검토보고서상 검토의견이 적정일 것

제51조에 제5항 및 제6항을 각각 다음과 같이 신설한다.

⑤ 제48조제1항제2호의2가목의 상장폐지 사유에 해당하는 보통주권상장법인이 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우로서 국민경제에 중대한 영향이 있다고 판단하는 경우 거래소는 상장공시위원회 심의를 거쳐 1년 이내의 기간을 정하여 상장폐지를 유예할 수 있다. 이 경우 제48조제1항제2호의 감사인 의견 미달과 관련하여 제25조제1항부터 제5항까지의 절차는 진행하지 않는다.

1. 계속기업 가정에 대한 불확실성으로 인해 제48조제1항제2호의2가목에 해당할 것
2. 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따라 회생계획을 인가받았거나 「기업구조조정 촉진법」에 따라 기업개선계획의 이행을 위한 약정이 체결되었을 것
3. 제2호에 따른 회생계획 또는 기업개선계획을 종료한 후 감사의견변경이 가능하다는 감사인의 의견서를 정리매매를 시작하기 전에

제출하였을 것

⑥ 제5항에 따라 상장폐지가 유예된 보통주권 상장법인의 해당 사업연도 감사보고서에 대한 감사의견이 적정으로 변경되거나 차기 사업연도 감사보고서에 대한 감사의견이 적정인 경우 거래소는 해당 상장폐지 사유가 해소된 것으로 본다.

제129조제1항제9호 중 “제49조의2제1항제1호로”를 “제49조의2제1항으로”로 한다.

제155조제1항제3호가목을 삭제한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 규정은 2025년 7월 10일부터 시행한다. 다만, 제47조제1항제9호 및 제48조제1항제9호의 개정규정은 2026년 1월 1일부터 시행하고, 제47조제1항제7호, 제48조제2항제2호의 개정규정 및 부칙제6조는 2027년 1월 1일부터 시행한다.

제2조(분할재상장 심사요건 관련 적용례) 제42조제2항제3호가목의 개정규정은 이 규정 시행일 이후에 분할재상장 예비심사를 신청하는 상장법인부터 적용한다.

제3조(매출액 미달 관련 경과조치 및 특례) ① 제47조제1항제7호 및

제48조제2항제2호의 개정규정에도 불구하고 상장법인이 2027년 1월 1일부터 2028년 12월 31일까지 중에 공시규정에 따라 감사보고서(감사인의 감사의견이 적정인 것으로 한정한다)를 제출받은 사실을 거래소에 신고하는 경우에는 제47조제1항제7호 및 제48조제2항제2호의 개정규정에 따른 매출액은 다음 표에 따른 매출액으로 적용한다.

적용기간	매출액
2027년 1월 1일부터 2027년 12월 31일까지	100억원
2028년 1월 1일부터 2028년 12월 31일까지	200억원

② 이 규정 시행 당시 종전의 규정에 따라 매출액 미달 사유로 관리종목으로 지정되어 있는 상장법인은 제47조제1항제7호의 개정규정에 따라 관리종목으로 지정된 것으로 본다.

③ 이 규정 적용 당시 종전의 규정에 따라 매출액 미달로 관리종목으로 지정되어 있는 상장법인에 대해 관리종목 지정 해제 여부를 판단하는 경우에는 관리종목 지정 당시의 매출액 미달 기준을 적용한다.

④ 거래소는 제3항에 따라 관리종목 지정에서 해제된 상장법인이 제47조제1항제7호의 개정규정에 따른 매출액 기준에 미달하는 경우에는 신규로 관리종목으로 지정한다.

제4조(시가총액 미달 관련 특례 및 경과조치) ① 제47조제1항제9호 및 제48조제1항제9호의 개정규정에도 불구하고 2026년 1월 1일부터 2027년 12월 31일까지 제47조제1항제9호 및 제48조제1항제9호의 개정규정에 따른 시가총액은 다음 표에 따른 시가총액으로 적용한다.

적용기간	시가총액
2026년 1월 1일부터 2026년 12월 31일까지	200억원
2027년 1월 1일부터 2027년 12월 31일까지	300억원

② 이 규정 시행 당시 종전의 규정에 따라 시가총액 미달 사유로 관리종목으로 지정되어 있는 상장법인은 제47조제1항제9호의 개정 규정에 따라 관리종목으로 지정된 것으로 본다.

③ 이 규정 적용 당시 종전의 규정에 따라 산정한 시가총액 미달 일수는 제47조제1항제9호 및 제48조제1항제9호의 개정규정에 따라 산정한 시가총액 미달 일수로 본다.

제5조(감사인 의견 미달 등 관련 적용례) 제48조제1항제2호의2, 제51조제5항 및 같은 조 제6항의 개정규정은 이 규정 시행일 이후에 최초로 제48조제1항제2호의 감사인 의견 미달이 발생한 상장법인부터 적용한다.

제6조(다른 규정의 개정) 유가증권시장 공시규정 일부를 다음과 같이 개정한다.

제7조제1항제2호마목(1)(다) 중 “50억원”을 “300억원”으로 한다.

제40조제2항제4호가목(3) 중 “50억원”을 “300억원”으로 한다.

제7조(다른 규정의 개정에 따른 특례) 부칙 제6조에 따라 개정되는 유가증권시장 공시규정의 개정규정에도 불구하고 2027년 1월 1일부터 2028년 12월 31일까지 부칙 제6조에 따라 개정되는 유가증권시장 공시규정의 개정규정에 따른 매출액은 부칙 제3조제1항의 표에 따른 매출액으로 적용한다.

신·구조문대비표

현 행	개 정	비 고
제2조(정의) ① 이 규정에 서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.	제2조(정의) ① ----- ----- -----.	조문정비
1. ~ 19. (생 략)	1. ~ 19. (현행과 같음)	
20. "지주회사"란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 회사를 말한 다.	20. ----- ----- ----- -.	
가. 「독점규제 및 공 정거래에 관한 법 률」(이하 “공정거래 법”이라 한다) 제2조 제1호의2에 따른 지 주회사(이하 “일반지 주회사”라 한다)	가. ----- ----- ----- 제2조 제7호----- ----- -----	
나.·다. (생 략)	나.·다. (현행과 같음)	조문정비
21. (생 략)	21. (현행과 같음)	
22. "자회사"란 다음 각 목의 어느 하나에 해당 하는 회사를 말한다.	22. ----- ----- -----.	
가. 일반지주회사의 경 우에는 공정거래법 제2조제1호의3에 따 른 회사	가. ----- ----- 제2조제8호----- ---	

현행	개정	비고
나.·다. (생략) 23. ~ 29. (생략) ② (생략) 제42조(채상장 심사요건) ① (생략) ② 보통주권을 분할채상장하려는 법인은 다음 각 호의 형식적 심사요건을 모두 충족해야 한다. 1.·2. (생략) 3. 이전대상 영업 부문의 경영성과가 다음 각 목의 요건을 모두 충족할 것 가. 매출액: 최근 사업 연도의 매출액이 <u>300</u> 억원 이상일 것 나. (생략) 4. ~ 6. (생략) ③ ~ ⑥ (생략) 제47조(관리종목지정) ① 거래소는 보통주권 상장 법인이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 보통주권을 관	나.·다. (현행과 같음) 23. ~ 29. (현행과 같음) ② (현행과 같음) 제42조(채상장 심사요건) ① (현행과 같음) ② ----- ----- ----- -----. 1.·2. (현행과 같음) 3. ----- ----- ----- --- 가. ----- -----500 억원 ----- 나. (현행과 같음) 4. ~ 6. (현행과 같음) ③ ~ ⑥ (현행과 같음) 제47조(관리종목지정) ① - ----- ----- ----- -----	분할채상장 관련 신설법인 매출액 기준 강화

현 행	개 정	비 고
리종목으로 지정한다. 1. ~ 6. (생 략) 7. 매출액 미달: 최근 사 업연도 말 현재 <u>매출액</u> <u>이 50억원 미만인 경우.</u> <u>이 경우 지주회사는 연</u> <u>결재무제표상 매출액을</u> <u>기준으로 한다. 다만,</u> <u>제29조제1항제4호라목</u> <u>또는 마목의 경영성과</u> <u>요건을 충족하여 신규</u> <u>상장한 법인의 경우에</u> <u>는 상장일이 속하는 사</u> <u>업연도 및 그 다음 사</u> <u>업연도부터 연속하는 5</u> <u>개 사업연도에 대해서</u> <u>는 이 호를 적용하지</u> <u>않는다.</u> <u><신 설></u> <u><신 설></u>	-----. 1. ~ 6. (현행과 같음) 7. -----: ----- ----- <u>매출액</u> <u>(지주회사의 경우에는</u> <u>연결재무제표상 매출액</u> <u>을 기준으로 한다)이 30</u> <u>0억원 -----.</u> <u>다</u> <u>만, 다음 각 목의 어느</u> <u>하나에 해당하는 경우</u> <u>에는 이 호를 적용하지</u> <u>않는다.</u> <u>가. 최근 사업연도의</u> <u>보통주권 평균 상장</u> <u>시가총액이 1,000억</u> <u>원 이상인 경우</u> <u>나. 제29조제1항제4호</u> <u>라목 또는 마목의 경</u> <u>영성과 요건을 충족</u>	관리종목 지정 관련 매출액 기준 강화

현 행	개 정	비 고
8. (생 략) 9. 시가총액 미달: 보통주 권의 상장시가총액이 5 0억원 미달인 상태가 3 0일 동안 계속되는 경 우 10. ~ 14. (생 략) ② ~ ④ (생 략) 제48조(상장폐지) ① 거래 소는 보통주권 상장법인 이 다음 각 호의 어느 하 나에 해당하는 경우에는 해당 보통주권을 상장폐 지한다. 1.·2. (생 략) <신 설>	<u>하여 신규상장한 법 인으로서 상장일이 속하는 사업연도의 다음 사업연도부터 연속하는 5개 사업연 도의 경우</u> 8. (현행과 같음) 9. ----- ----- 5 00억원 -----3 0일(일수를 산정하는 경 우에는 해당 보통주권 의 매매거래일을 기준 으로 한다) ----- ----- 10. ~ 14. (현행과 같음) ② ~ ④ (현행과 같음) 제48조(상장폐지) ① ---- ----- ----- ----- ----- -----. 1.·2. (현행과 같음) <u>2의2. 2년 연속 감사인</u>	관리종목 지정 관련 시가총액 기준 강화 2년 연속

현행	개정	비고
로 해당 요건을 적용한다.	----- -----.	
4. ~ 8. (생략)	4. ~ 8. (현행과 같음)	
9. 시가총액 미달: 시가총액 미달로 제47조제1항제9호에 따라 관리종목으로 지정된 후 90일 동안 보통주권의 상장시가총액이 다음 각 목의 어느 하나라도 충족하지 못하는 경우	9. ----- ----- ----- 90일 (일수를 산정하는 경우에는 해당 보통주권의 매매거래일을 기준으로 한다. 이하 이 조에서 같다) ----- ----- ----- -----	상장폐지 관련 시가총액 기준 강화
가. 50억원 이상인 상태가 10일 이상 계속될 것	가. 500억원 ----- ----- ---	
나. 50억원 이상인 일수가 30일 이상일 것	나. 500억원 ----- -----	
10. ~ 14. (생략)	10. ~ 14. (현행과 같음)	
② 거래소는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 보통주권 상장법인에 대하여 제49조에 따라 상장	② ----- ----- ----- -----	

현행	개정	비고
적격성 실질심사를 실시한 결과 기업의 계속성, 경영의 투명성, 그 밖에 공익 실현과 투자자 보호 등을 종합적으로 고려하여 필요하다고 인정하는 경우에는 해당 보통주권을 상장폐지한다. 1. (생략) 2. 매출액 미달: 제47조제1항제7호에 따라 관리종목으로 지정된 상태에서 최근 사업연도 말 현재에도 <u>매출액이 50억원 미만인 경우. 이 경우 지주회사는 연결재무제표상 매출액을 기준으로 한다.</u> <u><단서 신설></u> 3. ~ 5. (생략)	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 1. (현행과 같음) 2. ----- ----- ----- ----- ----- <u>매출액(지주회사의 경우에는 연결재무제표상 매출액을 기준으로 한다)- 300억원</u> -----. <u><후단 삭제></u> <u>다만, 최근 사업연도의 보통주권 평균 상장시가총액이 1,000억원 이상인 경우에는 예외로 한다.</u> 3. ~ 5. (현행과 같음)	상장폐지 관련 매출액 기준 강화

현 행	개 정	비 고
<u><신 설></u>	5의2. 「상법」 제530조의2 <u>에 따른 분할 또는 분</u> <u>할합병 이후 존속하는</u> <u>법인의 해당 분할 또는</u> <u>분할합병의 주요사항보</u> <u>고서 제출일 현재 존속</u> <u>할 예정인 영업부문이</u> <u>다음 각 목의 어느 하</u> <u>나라도 충족하지 못하</u> <u>는 경우. 다만, 지주회</u> <u>사 전환을 위한 분할</u> <u>등 거래소가 필요하다</u> <u>고 인정하는 경우에는</u> <u>예외로 한다.</u> 가. <u>제42조제2항제2호</u> <u>가목의 자기자본 요</u> <u>건을 충족할 것</u> 나. <u>제42조제2항제3호</u> <u>가목의 매출액 요건</u> <u>을 충족할 것</u> 다. <u>제42조제2항제3호</u> <u>나목의 수익성 요건</u> <u>을 충족할 것</u> 라. <u>가목부터 다목까지</u> <u>에 따른 재무내용 등</u>	분할재상장 관련 존속법인 심사 강화

현 행	개 정	비 고
<u><신 설></u>	<u>8조 제1항 제2호의2가목에 해당할 것</u> 2. 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따라 회생계획을 인가받았거나 「기업구조조정 촉진법」에 따라 기업개선계획의 이행을 위한 약정이 체결되었을 것	
<u><신 설></u>	3. 제2호에 따른 회생계획 또는 기업개선계획을 종료한 후 감사의견변경이 가능하다는 감사인의 의견서를 정리매매를 시작하기 전에 제출하였을 것	
<u><신 설></u>	⑥ 제5항에 따라 상장폐지가 유예된 보통주권 상장법인의 해당 사업연도 감사보고서에 대한 감사의견이 걱정으로 변경되거나 차기 사업연도 감사보고서에 대한 감사의견이 걱정인 경우 거래소는	상장폐지 유예 법인의 상장폐지 사유 해소 근거 마련

현 행	개 정	비 고
제129조(관리종목지정) ① 거래소는 부동산투자회사 주권 상장법인이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하 는 경우에는 해당 부동산 투자회사주권을 관리종목 으로 지정한다. 1. ~ 8. (생략) 9. 자산구성요건 미달 : 「부동산투자회사법」 제25조제1항(기업구조조 정부동산투자회사의 경 우에는 같은 법 제49조 의2제1항제1호로 한다) 에 따른 자산구성요건 을 2분기 계속하여 미 달한 경우 10. ~ 13. (생략) ②·③ (생략) 제155조(상장폐지 예고·공 표 등) ① 거래소는 상장 법인 또는 상장증권이 다 음 각 호의 어느 하나에	해당 상장폐지 사유가 해 소된 것으로 본다. 제129조(관리종목지정) ① ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 1. ~ 8. (현행과 같음) 9. ----- ----- ----- ----- ----- 제49조 의2제1항으로 ----- ----- ----- ----- 10. ~ 13. (현행과 같음) ②·③ (현행과 같음) 제155조(상장폐지 예고·공 표 등) ① ----- ----- -----	조문정비

현행	개정	비고
해당하는 경우에는 해당 상장법인 또는 상장증권 이 상장폐지 사유에 해당 될 때까지 상장폐지 사유 에 해당될 우려가 있다는 사실을 예고할 수 있다. 1. · 2. (생략) 3. 투자회사주권이 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우 <u>가. 법 제194조제5항에 따른 최저순자산액에 1개월간 계속하여 미 달한 경우</u> 나. · 다. (생략) 4. ~ 7. (생략) ② ~ ④ (생략)	----- ----- ----- ----- ----- -----. 1. · 2. (현행과 같음) 3. ----- ----- ----- <u><삭제></u> 나. · 다. (현행과 같음) 4. ~ 7. (현행과 같음) ② ~ ④ (현행과 같음)	조문정비